LICENCE 1 · DROIT

Droit constitutionnel

L'État, la Constitution et la participation du citoyen à l'exercice du pouvoir

Conception, rédaction et direction pédagogique : Éditions Lisân

Année universitaire 2026-2027

Cours complet · 14 leçons, exercices corrigés et lexique

Lisân Campus
Éditions Lisân

Sommaire

Introduction 3

Introduction : le droit constitutionnel 3

Chapitre 1 · L'origine de l'État 6

L'origine de l'État (1) : l'État, phénomène volontaire et le contrat social 6

L'origine de l'État (2) : l'État, phénomène naturel 8

Chapitre 2 · La notion de l'État 11

La notion de l'État (1) : les éléments sociologiques 11

La notion de l'État (2) : la souveraineté et la personnalité morale 13

Les formes de l'État (1) : l'État unitaire 15

Les formes de l'État (2) : l'État composé 18

Chapitre 3 · La Constitution 21

La Constitution (1) : approches juridiques 21

La Constitution (2) : coutumière ou écrite, souple ou rigide 23

La Constitution (3) : établissement et révision 26

La Constitution (4) : le contrôle de constitutionnalité des lois 28

Chapitre 4 · La participation du citoyen à l'exercice du pouvoir 31

La participation du citoyen (1) : les régimes et la démocratie 31

La participation du citoyen (2) : le régime représentatif et le suffrage 34

La participation du citoyen (3) : les modes de scrutin 36

Lexique 40

Ce document rassemble le cours de la matière tel qu'il est enseigné sur Lisân Campus : chaque leçon, ses encadrés et ses exercices avec leur corrigé. Il se lit en complément des leçons à écouter, des mini-exercices, des cartes de révision et de l'évaluation du parcours, sur lisan-campus.pages.dev.

Introduction

Introduction : le droit constitutionnel

« Quand chacun se fait justice, on ne fait pas de la justice : on nourrit le ressentiment. » Toute société a besoin de règles qui organisent le pouvoir et protègent chacun contre l'arbitraire : c'est l'objet du **droit constitutionnel**, branche du **droit public** placée au sommet de l'ordre juridique, puisque la **Constitution** est la norme suprême de l'État.

Naissance de l'expression et ses trois sens

L'expression **« droit constitutionnel »** apparaît une quinzaine d'années avant la Révolution française de 1789, au moment où s'aggrave la crise entre la Grande-Bretagne et ses colonies d'Amérique du Nord, qui deviennent les États-Unis (Déclaration d'indépendance de 1776, Constitution de 1787). Elle a été employée depuis dans **trois sens** :

1. un **droit**, une faculté qui appartient à une personne ou à une collectivité **en vertu de la Constitution** (par exemple le droit de vote) ;
2. un **ensemble de règles de droit**, de normes juridiques, qui se rattachent à la constitution d'un pays ;
3. une **discipline intellectuelle**, la science qui a pour objet l'étude des règles constitutionnelles.

Le droit constitutionnel a d'abord eu pour objet principal les **constitutions écrites**, sur le **modèle américain**. L'instabilité des institutions politiques françaises (une quinzaine de constitutions depuis 1791) lui a ensuite fait connaître de nombreuses vicissitudes et une mutation profonde. Les premières chaires d'enseignement sont créées en **Italie** (Ferrare, 1797), puis à **Paris** en **1834**, pour Pellegrino Rossi.

L'évolution du mot « État »

L'émergence du droit constitutionnel coïncide avec l'évolution des sens du mot **État**. Au **Moyen Âge**, il désignait la **condition juridique** d'une personne, ou un groupe caractérisé par cette condition (les « trois états » : clergé, noblesse, tiers état). À partir du **XVIe siècle**, sous l'influence italienne, notamment celle de **Machiavel** (*Le Prince*, écrit en 1513), le mot acquiert **deux significations nouvelles** :

- parfois l'**organisation politique** d'un pays, le pouvoir qui le gouverne ;
- parfois le **pays lui-même** ainsi gouverné. C'est ce sens qui deviendra primordial.

ORTHOGRAPHE

On écrit **l'État** avec une majuscule lorsqu'il s'agit de l'entité politique (l'État ivoirien), et **l'état** avec une minuscule lorsqu'il s'agit d'une situation (l'état civil, l'état de nature).

Définir le droit constitutionnel : trois objets

On ne peut plus se contenter de la définition de **Georges Burdeau** : « l'étude de la manière dont le pouvoir s'acquiert, s'exerce et se transmet ». Cet objet reste d'actualité, mais il ne suffit plus. Le droit constitutionnel moderne a deux autres objets : le **système normatif** et la **protection des**

droits et libertés. C'est par ce **triple objet**, **institutions, normes, libertés**, qu'il faut désormais le définir.

Objet	Contenu
1. Les institutions	L'organisation et le fonctionnement du pouvoir politique : l'État, le Président de la République, le Gouvernement, le Parlement, les juridictions, et leurs rapports.
2. Les normes	La Constitution, norme suprême, et la hiérarchie des normes qui en découle (Constitution, traités, lois, règlements), garantie par le contrôle de constitutionnalité.
3. Les libertés	La garantie des droits fondamentaux des citoyens face au pouvoir, protégés notamment par le juge constitutionnel (en Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel).

Le premier objet reste l'étude des institutions. S'il y a une constante dans l'histoire de la vie politique, c'est son **institutionnalisation continue** : du chef absolu des premiers groupes humains, dont le pouvoir reposait sur son courage, son habileté ou sa sagesse, jusqu'aux parlements contemporains, légitimés par l'élection et soumis à des règles contraignantes.

> *L'institutionnalisation signifie la mise en place de structures et de mécanismes qui organisent et encadrent l'exercice du pouvoir et les luttes que sa conquête, son contrôle, sa défense suscitent. Des institutions politiques sont nées, et pour définir leurs rapports et la place des citoyens, un droit constitutionnel s'est développé.*

Deux approches de la matière

Approche	Ce qu'elle retient	Exemple
Formelle	Les règles contenues dans le texte de la Constitution, adoptées et révisées selon une procédure plus difficile que celle des lois ordinaires	La Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, révisée en 2020
Matérielle	Toutes les règles qui organisent le pouvoir politique, quelle que soit leur source	Les lois organiques, le règlement des assemblées, les coutumes constitutionnelles

CONSEIL DU COURS

« Au bout de l'effort, il y a le confort. » Un crédit d'enseignement correspond à environ **25 heures** de travail de l'étudiant : cours, travaux dirigés et travail personnel.

Exercice d'application

1. Donne les trois sens de l'expression « droit constitutionnel » et illustre chacun par un exemple. **2.** Pourquoi la définition de Burdeau ne suffit-elle plus ? **3.** Quelles sont les deux significations nouvelles du mot « État » à partir du XVIe siècle ?

CORRIGÉ

1. Un droit reconnu par la Constitution (le droit de vote) ; un ensemble de règles (les règles constitutionnelles ivoiriennes) ; une discipline (le cours de droit constitutionnel).

2. Elle ne vise que le pouvoir (comment il s'acquiert, s'exerce et se transmet). Le droit constitutionnel moderne étudie aussi les **normes** (la hiérarchie, le contrôle de constitutionnalité) et les **libertés**.

3. L'organisation politique d'un pays, et le pays lui-même ainsi gouverné.

Chapitre 1 · L'origine de l'État

L'origine de l'État (1) : l'État, phénomène volontaire et le contrat social

Il ne suffit pas de savoir reconnaître l'État : il faut aussi se demander **comment il est apparu**, comment les États se sont formés et comment les hommes ont accepté de leur obéir. Le pouvoir s'est d'abord manifesté dans la cellule naturelle qu'est la famille, puis dans le clan et la tribu ; mais **toute société soumise à un pouvoir n'est pas un État**. Pour certains auteurs, l'État est le produit de la **volonté des hommes** ; pour d'autres, il est né d'une **évolution naturelle**.

Section 1. L'État, phénomène volontaire : les théories du contrat social

Pour les théoriciens du **contrat social**, développé aux **XVIIe et XVIIIe siècles**, les hommes ont **créé consciemment** l'État : ils se sont associés de façon délibérée, pour des raisons et sous des formes que chaque auteur analyse différemment.

Auteur	L'état de nature	Le contrat et l'État qui en résulte
Thomas Hobbes (*Léviathan*, 1651)	Une « guerre de chacun contre chacun » : « l'homme est un loup pour l'homme »	Chacun renonce à sa liberté naturelle au profit d'un souverain, en échange de la **sécurité** : un pouvoir **absolu**, le Léviathan
Samuel Pufendorf (*Le Droit de la nature et des gens*, 1672)	Les hommes sont faibles et ont besoin les uns des autres	Un double pacte : s'associer, puis se soumettre à un gouvernement
John Locke (*Deux traités du gouvernement civil*, 1690)	Les hommes sont libres et égaux, mais leurs droits sont mal protégés	Un gouvernement **limité**, chargé de protéger les droits naturels (vie, liberté, propriété) ; le peuple peut résister s'il trahit sa mission
Jean-Jacques Rousseau (*Du contrat social*, 1762)	L'homme est naturellement bon et libre ; la société inégalitaire le corrompt	Chacun s'unit à tous sous la direction de la **volonté générale** : la **souveraineté du peuple**

La réflexion de **Rousseau** apparaît comme la plus riche ; c'est sur elle que s'appuie le cours.

§ 1. L'état de nature

Rousseau s'interroge sur l'origine des sociétés politiques. Comme ses prédécesseurs, il imagine qu'au départ les hommes vivent dans l'**état de nature** : aucun lien social n'existe entre eux, ils sont **libres et égaux**. *Du contrat social* (1762) s'ouvre sur ce constat : « **L'homme est né libre, et partout il est dans les fers.** »

Cette situation idyllique, où les hommes étaient bons, s'est transformée en une société pleine de tares, déjà décrite dans le *Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes* (1755) : la distinction des riches et des pauvres, la propriété privée, la séparation des gouvernants et des gouvernés, du maître et de l'esclave ont perverti l'homme. Cette théorie, profondément révolutionnaire dans le contexte monarchique de l'époque, a un point de départ proche de celui de Marx :

> « *Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile.* » (Rousseau, *Discours sur l'inégalité*,

> 1755)

PIÈGE À ÉVITER

On écrit **l'état de nature**, avec une minuscule : le mot désigne une **situation**, celle où l'État n'existe pas encore. Écrire « l'État de nature » serait un contresens.

§ 2. Le contrat social

Par opposition à cette société corrompue, Rousseau pose les fondements d'une **société légitime et juste**. Elle est formée par une **convention**, par la **volonté unanime** d'individus libres et égaux : chacun s'aliène à toute la communauté, met en commun sa personne, ses droits, sa liberté, sa puissance et ses biens.

> « *Chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale ; et nous recevons en corps chaque membre comme partie indivisible du tout.* » (*Du contrat social, livre I, chapitre 6*)

Ainsi naît un **corps moral et collectif**, le **corps politique** ou **État**, « par lequel chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même ». L'individu y retrouve sa liberté et l'égalité naturelle : l'**égalité**, car tous ont abandonné les mêmes droits ; la **liberté**, car toute oppression pèserait sur l'oppresseur comme sur les autres, puisqu'ils sont égaux : personne n'y a donc intérêt.

La société est gérée par la **volonté générale**, née de la **communion** des citoyens et **non de l'addition** de leurs volontés individuelles (la « volonté de tous »). Tournée vers l'intérêt commun, elle veut le bien du corps social tout entier, qui coïncide avec celui de chacun. Ainsi est réalisée la **liberté civile**, très supérieure à la liberté égoïste de l'état de nature. La volonté générale s'exprime par la **loi** : la Déclaration de 1789 le reprend (« La loi est l'expression de la volonté générale », article 6).

La force ne fait pas le droit

> « *Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir.* » (*Du contrat social, livre I, chapitre 3*)

Un pouvoir qui ne repose que sur la force tombe dès qu'une force plus grande apparaît. Pour durer, il doit être **légitime**, accepté comme juste par ceux qui obéissent.

POUR ALLER PLUS LOIN

La remarque « le vrai maître de l'esclave, c'est l'esclave lui-même » rejoint la thèse d'Étienne de **La Boétie**, *Discours de la servitude volontaire* (1576) : un tyran n'a de pouvoir que celui que lui donnent ceux qui acceptent de le servir. « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. »

Exercice d'application

1. Corrige : « Avant les sociétés, les hommes vivaient dans l'État de nature. » **2.** Pour Hobbes et pour Rousseau, pourquoi les hommes quittent-ils l'état de nature ? **3.** Pourquoi, selon Rousseau, l'individu reste-t-il libre après le contrat social ?

CORRIGÉ

1. «l'**état** de nature», avec une minuscule: il s'agit d'une situation, celle où l'État n'existe pas encore.

2. Pour **Hobbes**, pour échapper à la guerre de tous contre tous: ils achètent la **sécurité** en se soumettant à un souverain absolu. Pour **Rousseau**, pour fonder une société juste où chacun, soumis à la **volonté générale**, n'obéit qu'à lui-même.

3. Parce que tous ont aliéné les mêmes droits: la loi, expression de la volonté générale, est l'œuvre de chacun; en lui obéissant, chacun obéit à lui-même. Il gagne même la **liberté civile**, supérieure à la liberté naturelle.

L'origine de l'État (2): l'État, phénomène naturel

Section 2. L'État, phénomène naturel

Pour d'autres auteurs, comme **Aristote** («**l'homme est un animal politique**»), la formation des États est l'aboutissement d'un **phénomène naturel**: l'État n'est pas le fruit de la volonté humaine, l'œuvre délibérée des hommes; **il s'impose**. Il apparaît de plusieurs façons.

§ 1. Au cours des âges

Lorsque les circonstances s'y prêtent, une **organisation permanente** de la société se met en place, sous l'autorité d'un homme ou d'une oligarchie, pour assurer l'ordre, administrer la population et régler la transmission du pouvoir. Une distinction entre **gouvernants et gouvernés** s'établit: subie au début peut-être, elle finit par être acceptée. La construction de l'État est lente, longue, fragile, car sujette à des retours en arrière: on passe de la **famille** au **clan**, puis du **village** à la **cité** (en grec, *polis*).

Étape	Ce qui se passe
Les cités grecques (VIe au IVe siècle avant J.-C.)	Premières manifestations de l'État; elles servent à **Platon** (*La République*: la cité naît des besoins des hommes, dont aucun ne se suffit à lui-même) et à **Aristote** (*La Politique*) pour penser la cité idéale; elles préfigurent l'État moderne.
L'Empire romain	Avec un changement d'échelle, l'État prend la forme d'un empire.
La séparation de la religion et de l'État	La religion tient longtemps une grande place dans l'État, jusqu'à ce que le christianisme proclame que la religion n'est plus l'État: «Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu».

§ 2. La naissance d'un nouvel État

Un nouvel État peut aussi naître **en quelques jours**:

- par la **conquête** ou la **violence**;
- par la **décomposition** d'une entité étatique préexistante (l'URSS en 1991, donnant naissance à quinze États);
- par la **décolonisation** d'un empire (la Côte d'Ivoire, indépendante le 7 août 1960).

À RETENIR

On ne saurait tracer un modèle unique de l'apparition des États. Mais celle-ci passe toujours par un **fait fondateur** ou une **succession d'étapes**, et ne résulte pas d'un engagement juridique.

Un exemple africain : Soundjata et la charte de Kouroukan Fouga

Après sa victoire de **Kirina** (1235) sur Soumaoro Kanté, **Soundjata Keïta** réunit les chefs du Manding à **Kouroukan Fouga**. La tradition rapporte qu'y fut proclamée en **1236** une charte qui organise le nouvel **Empire du Mali** : répartition des rôles entre les clans, règles de la vie commune, respect de la vie humaine. Transmise oralement par les griots, la **Charte du Manden** est inscrite depuis **2009** au patrimoine culturel immatériel de l'humanité (UNESCO).

LA QUESTION POSÉE EN COURS

Kouroukan Fouga ressemble à un pacte, donc au courant contractuel. Pourtant, Soundjata est lui-même **né dans un royaume**, le Manding : une organisation politique existait déjà. Le pacte n'a pas créé la société à partir de rien, il l'a **refondée** et étendue : les deux explications se combinent.

Comment trancher entre les deux courants ?

- Le **courant naturel** décrit bien la **formation historique** des États : aucun peuple n'a signé un contrat en sortant d'un état de nature.
- Le **courant contractuel** n'est pas un récit historique : c'est une **hypothèse** qui explique pourquoi le pouvoir est **légitime** et à quelles conditions on lui doit obéissance.
- Le droit constitutionnel moderne retient l'héritage du contrat : la **souveraineté appartient au peuple**, qui l'exerce par ses représentants et par le référendum, comme le proclame la Constitution ivoirienne.

LES AUTRES THÉORIES

D'autres théories expliquent l'État par la **force** (la domination d'un groupe sur un autre), par la **volonté divine** (le pouvoir de droit divin des monarchies) ou par l'**institution** (une idée d'œuvre commune, selon le doyen Hauriou).

Vocabulaire

Terme	Définition
Langue vernaculaire	La langue propre à une communauté, parlée dans la vie quotidienne : le baoulé, le bété, le sénoufo, le malinké. Les traditions comme Kouroukan Fouga se sont transmises dans ces langues.
Langue véhiculaire	La langue qui sert à communiquer entre des communautés de langues différentes : le dioula sur les marchés de Côte d'Ivoire.
Langue officielle	La langue des institutions et des lois : le **français** en Côte d'Ivoire.
Oligarchie	Gouvernement d'un petit groupe de personnes.
Polis	La cité grecque, communauté politique indépendante.

Exercice d'application

1. Classe ces auteurs : Aristote, Rousseau, Hobbes, Platon, Locke, Pufendorf. **2.** Cite trois façons dont un nouvel État peut naître, avec un exemple. **3.** En quoi l'exemple de Soundjata nuance-t-il l'opposition entre les deux courants ?

CORRIGÉ

1. Courant **contractuel** : Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau. Courant **naturel** : Platon, Aristote.

2. La conquête ; la décomposition d'un État (l'URSS en 1991) ; la décolonisation (la Côte d'Ivoire en 1960).

3. Kouroukan Fouga est un pacte, mais conclu dans une société déjà organisée : le contrat **refonde** une organisation née de l'évolution naturelle.

Chapitre 2 · La notion de l'État

La notion de l'État (1) : les éléments sociologiques

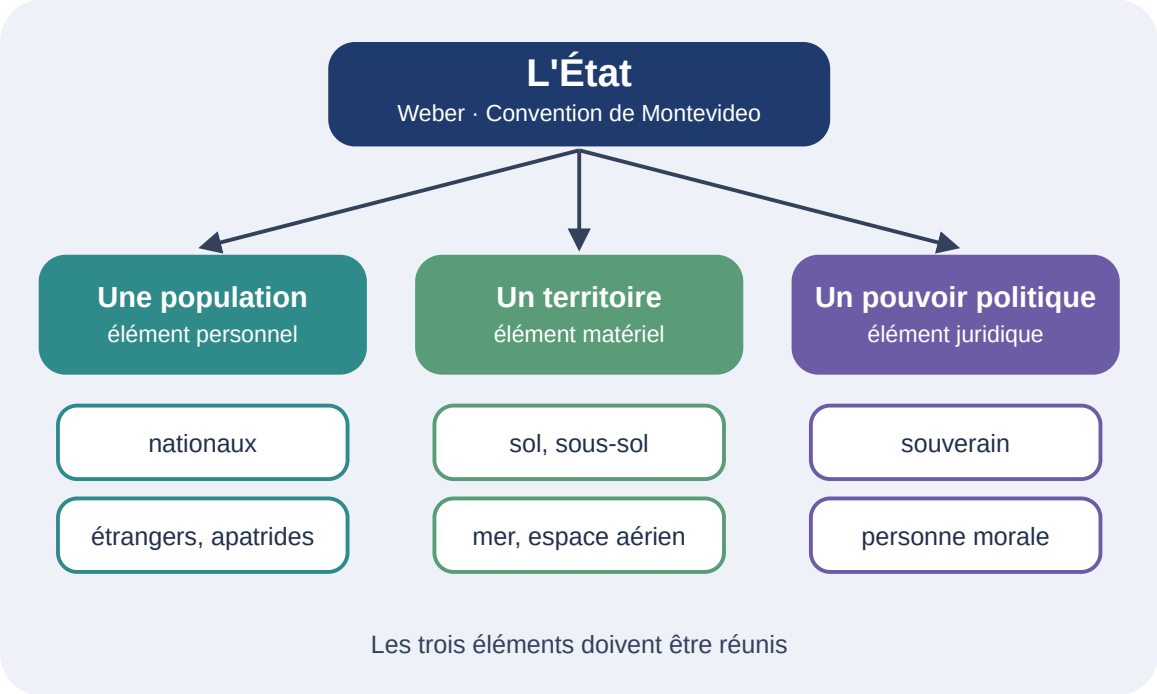
L'État est aujourd'hui la **forme normale** d'organisation des sociétés politiques. Il est à la fois **une idée et un fait**, une abstraction et une organisation : il n'a pas de réalité concrète, mais sa présence se sent dans la vie de tous les jours. C'est un **artifice** qui sert de support au pouvoir : il permet de fonder le pouvoir **en dehors de la personne des gouvernants**, qui l'exercent **au nom de l'État**. L'État est une **société organisée**.

Section 1. Les éléments constitutifs de l'État

Toutes les sociétés humaines ne forment pas un État. Dans l'analyse classique de **Max Weber**, il n'y a d'État que lorsque trois éléments sont réunis : **un pouvoir de contrainte, s'exerçant sur une population, rassemblée sur un territoire** (Weber parle du « monopole de la violence physique légitime »). Deux séries de considérations permettent d'identifier l'État : l'une **sociologique**, l'autre **juridique**.

§ 1. Les éléments sociologiques de l'État

Au regard de ces éléments, l'État se définit comme **l'organisation d'une collectivité humaine vivant sur un territoire donné autour d'un pouvoir politique**. Trois éléments doivent être **nécessairement et cumulativement** réunis : une **population**, un **territoire**, un **pouvoir politique**. La Convention de Montevideo (1933) retient la même définition en droit international.



Les éléments constitutifs de l'État

A. La population, élément personnel

Il ne peut y avoir d'État sans **population**, c'est-à-dire sans individus sédentaires rattachés à un État. La population a longtemps été confondue avec la **nation** : un groupement humain dans leq-

uel les individus se sentent unis par des liens à la fois matériels et spirituels, et se conçoivent comme différents des autres groupements nationaux. Deux conceptions de la nation se sont opposées, et ont été à l'origine de plusieurs guerres.

	Conception objective (allemande)	Conception subjective (française)
Ce qui fait la nation	Des éléments **objectifs**, déterminés : la géographie, la langue, la religion, et même la race	À côté des éléments objectifs, la **volonté de vivre ensemble**, le « vouloir-vivre collectif »
Auteurs et moments	Le romantisme allemand ; elle atteint son paroxysme sous le IIIe Reich, à partir de 1933, avec l'identification de la nation à la race et l'élimination des « non-nationaux »	Ernest **Renan**, *Qu'est-ce qu'une nation ?* (1882) : la nation est « un plébiscite de tous les jours »
Facteurs	Ce que l'on est à la naissance	Les souvenirs communs, la communauté d'intérêts économiques, le sentiment de parenté spirituelle

Le **sentiment national** se construit souvent par rapport aux autres groupes, par le sentiment d'en être différent. L'unité de la nation conduit à assimiler l'État à la nation, d'où la question : **toute nation doit-elle avoir un État ?** Le **principe des nationalités**, développé à partir de la Révolution française, répond que toute nation a droit à devenir un État ; il rejoint l'idée de **souveraineté nationale**. Il a pris la forme du **droit des peuples à disposer d'eux-mêmes**, inscrit dans la **Charte des Nations unies** (article 1er, paragraphe 2), et a joué un grand rôle dans la **décolonisation** après la Seconde Guerre mondiale, sous la forme du droit à l'autodétermination.

Si la nation a souvent précédé l'État, elle ne lui correspond pas toujours : une nation peut être **écartelée entre plusieurs États** (le peuple kurde, réparti entre plusieurs pays). En **Afrique**, on observe une **dissociation entre la nation et l'État** : l'esprit national s'affirme face à l'étranger, mais à l'intérieur de l'État prédominent souvent des facteurs tribaux, régionaux ou religieux, héritage de frontières tracées par la colonisation.

Nationaux, étrangers, apatrides

Catégorie	Définition
National	Personne rattachée à l'État par le lien juridique de la **nationalité**
Étranger	Personne qui a la nationalité d'un autre État
Apatride	Personne qui n'a **aucune** nationalité

La **nationalité** est le **lien juridique** de rattachement d'une personne à un État, qui fait d'elle un national. En Côte d'Ivoire, le Code de la nationalité (1961) attribue la nationalité d'origine principalement par la **filiation** (droit du sang), critère objectif ; la naturalisation, fondée sur la volonté de rejoindre la communauté nationale, relève plutôt de la conception subjective. Le cours invite à réfléchir à la place, entre ces deux conceptions, du débat sur l'« ivoirité » des années 1990.

B. Le territoire, élément matériel

Le **territoire** est la partie de l'espace géographique qui appartient à l'État : l'espace sur lequel l'autorité politique exerce son pouvoir. Sans territoire, le pouvoir de l'État ne peut s'exercer. Il peut être discontinu (les **archipels**, comme les Philippines) ; certains États sont entièrement **enclavés**

dans un autre (le **Vatican** dans Rome, le Lesotho dans l'Afrique du Sud). La **taille** importe peu : le Vatican est un État comme le Brésil.

Face au danger des revendications territoriales, causes fréquentes de guerres, de nombreuses constitutions posent le principe de l'**intégrité du territoire** et interdisent d'en abandonner une partie ; en Afrique, l'Organisation de l'unité africaine a consacré en **1964** (résolution du Caire) l'**intangibilité des frontières** héritées de la colonisation.

Composante	Contenu
Espace terrestre	Le sol, délimité par les frontières
Sous-sol	Les ressources du sous-sol (pétrole, or, minerais)
Espace maritime	Les eaux intérieures et la mer territoriale, jusqu'à 12 milles marins des côtes (Convention de Montego Bay, 1982), où l'État est souverain ; au-delà, une zone économique exclusive pour l'exploitation des ressources
Espace aérien	L'espace qui surplombe le territoire terrestre et la mer territoriale

C. Le pouvoir politique

Pour que l'État existe, il faut encore que le comportement de la population sur le territoire soit **ordonné par un pouvoir politique**, capable de commander et de se faire obéir. Ce troisième élément est aussi l'**élément juridique** de l'État, étudié dans la leçon suivante.

Exercice d'application

1. Une tribu nomade, organisée autour d'un chef, forme-t-elle un État ? **2.** Oppose les conceptions allemande et française de la nation. **3.** Quelle est la situation juridique d'une personne née en Côte d'Ivoire de parents étrangers, qui n'a aucune nationalité ?

CORRIGÉ

1. Non : il lui manque un **territoire** fixe. Les trois éléments (population, territoire, pouvoir politique) doivent être réunis.

2. La conception **objective** (allemande) fonde la nation sur des données imposées (langue, religion, race) ; la conception **subjective** (française, Renan) ajoute la volonté de vivre ensemble, « un plébiscite de tous les jours ».

3. C'est un **apatride** : il ne bénéficie d'aucun lien de nationalité.

La notion de l'État (2) : la souveraineté et la personnalité morale

§ 2. Le pouvoir politique organisé, élément juridique de l'État

L'État a deux caractéristiques juridiques : le pouvoir qui s'y exerce est **souverain**, à l'égard des autres États comme à l'intérieur du territoire ; et l'État est une **personne juridique**, grâce à la théorie de la **personnalité morale**.

A. L'État et la souveraineté

L'État doit exercer sur son territoire une **autorité politique exclusive**, appelée **souveraineté**. Elle implique l'absence de toute subordination à l'égard d'autres États, en dehors des limitations **librement acceptées** (un traité, par exemple), ce qui distingue l'État souverain des **protectorats** de l'époque coloniale. L'État dispose ainsi de la **«compétence de sa compétence»** : il fixe lui-même l'étendue de ses pouvoirs.

La souveraineté a été théorisée par **Jean Bodin** dans *Les Six Livres de la République* (**1576**) : elle signifie **indépendance absolue**. L'État souverain est affranchi de tout autre pouvoir ; la souveraineté est **absolue, perpétuelle et indivisible**. Elle comprend le pouvoir d'édicter des règles de droit sans dépendre de règles extérieures et supérieures : l'État rédige la Constitution et les lois.

Souveraineté interne (nationale)	Souveraineté externe (internationale)
L'État commande à tous sur son territoire : aucune autorité ne lui est supérieure à l'intérieur	L'État est indépendant des autres États : il n'est soumis qu'aux engagements qu'il a acceptés ; tous les États sont égaux en droit
Exemple : seul l'État ivoirien fait les lois applicables en Côte d'Ivoire	Exemple : la Côte d'Ivoire est membre de l'ONU au même titre que les grandes puissances

Une question essentielle se pose alors : **comment l'État peut-il être soumis au droit, puisque c'est lui qui le crée ?** Une conception absolue de la souveraineté conduirait à penser qu'il ne peut être lié par ses propres règles. La réponse moderne est l'**État de droit** : l'État accepte de se soumettre au droit qu'il a créé (théorie de l'**autolimitation**, de Jellinek), sous le contrôle des juges, notamment du juge constitutionnel.

AUJOURD'HUI

La souveraineté reste utile à l'existence de l'État et à l'exercice du pouvoir. Mais les lois du marché, les contraintes économiques et financières et la **mondialisation** lui donnent une allure nouvelle : l'État ivoirien partage par exemple sa monnaie au sein de l'UEMOA et applique le droit des affaires de l'OHADA.

B. L'État, personne morale : la définition juridique de l'État

Le pouvoir politique, troisième élément de l'État, est assimilé à la **puissance publique**. Par une difficulté de langage, cette puissance publique est elle-même parfois appelée « État » : le même mot désigne l'ensemble et un élément de l'ensemble. L'État, au sens de puissance publique, est une organisation dotée de la **personnalité morale**, **distincte de la personne physique des gouvernants** : une entité abstraite, distincte de ceux qui parlent en son nom.

La personnalité morale donne une existence et une capacité juridiques à des groupements qui poursuivent un but commun. Elle existe en **droit privé** (sociétés, associations) comme en **droit public** (État, collectivités territoriales). Elle confère à l'État des **droits**, lui impose des **obligations** et lui permet d'assumer des **responsabilités**.

Conséquence	Exemple
La continuité de l'État	Les engagements pris par un gouvernement (traités, emprunts) obligent ses successeurs
Un patrimoine propre	Les biens publics appartiennent à l'État, non aux dirigeants
La responsabilité de l'État	L'État peut être condamné à réparer un dommage causé par ses services

POUR COMPRENDRE

L'État est une personne abstraite : les dirigeants passent, l'État demeure. Il agit par le **droit** et non par sentiment. C'est le sens de la formule entendue en cours : «**l'État n'a pas d'état d'âme**».

Exercice d'application

1. Que signifie la « compétence de la compétence » ? **2.** Donne les trois caractères de la souveraineté selon Bodin. **3.** Un nouveau président refuse de rembourser un emprunt contracté par son prédécesseur au nom de l'État. Le peut-il ?

CORRIGÉ

1. L'État souverain détermine lui-même l'étendue de ses compétences ; aucune autorité extérieure ne la lui fixe.

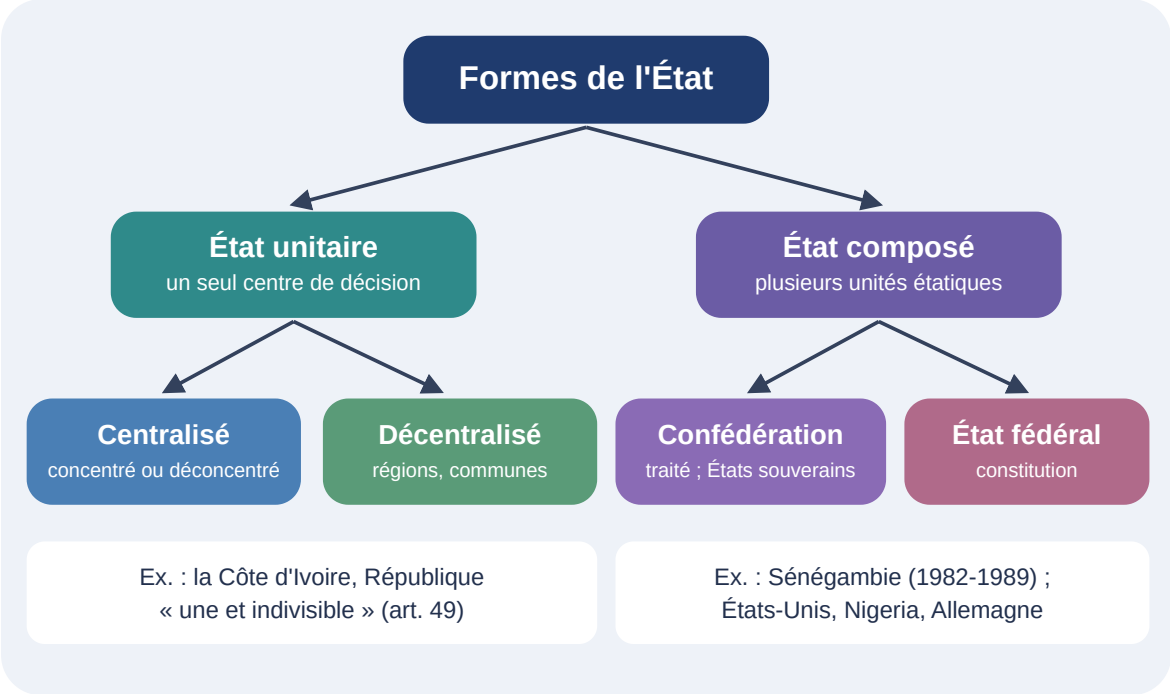
2. Absolue, perpétuelle et indivisible.

3. Non : l'emprunt a été contracté par l'**État**, personne morale distincte des gouvernants. En vertu de la **continuité de l'État**, ses engagements obligent les gouvernements successifs.

Les formes de l'État (1) : l'État unitaire

Section 2. Les différentes formes d'États

Il ne faut pas confondre la **forme du gouvernement** et la **forme de l'État**. La forme du gouvernement dépend du nombre de titulaires du pouvoir et de la manière dont ils sont désignés (monarchie, république, régime présidentiel ou parlementaire). La forme de l'État, elle, renvoie à la **structure du pouvoir étatique** : la forme de l'ordre juridique, l'espace où ses normes s'appliquent et la manière dont elles sont posées. On distingue l'**État à structure simple** (unitaire) de l'**État à structure composée** ou complexe.



Les formes de l'État

§ 1. L'État unitaire

A. Définition

L'État unitaire repose sur une idée simple : l'**unité de la structure de l'État**. Il a **un seul centre de décision politique** ; il n'existe qu'**une seule catégorie de lois**, issues de l'État et applicables sur tout le territoire. Cette unité n'empêche pas l'existence de règles valables sur une portion du territoire, comme les **arrêtés préfectoraux ou municipaux**. L'État unitaire est **indivisible** : le pouvoir politique est un et ne se partage pas.

> « *La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible. Elle est laïque, démocratique et sociale…* » (*Constitution du 8 novembre 2016, article 49*)

Cette indivisibilité, déjà proclamée par les constitutions ivoiriennes antérieures, se traduit par une quadruple unité : tous les citoyens sont soumis à la **même constitution**, aux **mêmes lois**, au **même gouvernement** et aux **mêmes tribunaux**. L'État unitaire est la forme d'État la plus répandue ; la très grande majorité des États africains l'ont adoptée. Il peut être **centralisé** ou **décentralisé**.

B. L'organisation de l'État unitaire

1. La centralisation

Dans l'État **centralisé**, toutes les décisions, politiques et administratives, proviennent du **pouvoir central**. Deux modèles existent en théorie :

- la **concentration** : le pouvoir central est directement en relation avec la population, sans aucun relais, même pour appliquer les décisions. Un tel État n'est pas viable : il paralyserait l'appareil de l'État et allongerait les délais d'application des décisions ;

- la **déconcentration** : un aménagement territorial du pouvoir de décision à l'intérieur de l'État. Des autorités **nommées** par le pouvoir central, dans les circonscriptions administratives, reçoivent un pouvoir de décision pour son compte.

> *« C'est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche. » (Odilon Barrot, homme politique français du XIXe siècle, à propos de la déconcentration)*

Les autorités déconcentrées restent soumises au **pouvoir hiérarchique** du pouvoir central : sur leurs **actes** (pouvoir d'**instruction** ou d'injonction, pouvoir de **réformation** et d'annulation) et sur leurs **personnes** (nomination, mutation, révocation). Elles sont un relais, une courroie de transmission entre le gouvernement et les citoyens. En Côte d'Ivoire : le **préfet de région**, le **préfet de département**, le **sous-préfet**.

2. La décentralisation

La **décentralisation** est la reconnaissance de **collectivités** distinctes de l'État, dotées elles aussi de la **personnalité morale** et d'une **autonomie** juridique et financière. Ces entités ne sont là que pour créer et gérer des services publics et faire œuvre d'administration, **non pour faire des lois** ; elles n'ont pas la compétence de leur compétence. En Côte d'Ivoire, les collectivités territoriales sont les **régions** et les **communes** (Constitution de 2016, article 170).

Principe de la décentralisation	Contenu
La loi	La loi détermine l'organisation et les compétences des collectivités
L'élection	Les organes des collectivités sont élus par les citoyens (conseil municipal et maire, conseil régional et président de région)
La personnalité juridique	Chaque collectivité a un budget et des biens propres
La tutelle	Le pouvoir central contrôle la légalité de leurs actes, sans leur donner d'ordres

	Déconcentration	Décentralisation
Qui décide ?	Un agent de l'État, nommé	Un organe de la collectivité, élu
Personnalité morale	Non : il agit au nom de l'État	Oui : la collectivité a sa propre personnalité
Contrôle	Pouvoir hiérarchique (ordres, réformation)	Tutelle (contrôle de légalité)
Exemple ivoirien	Le préfet, le sous-préfet	La commune, la région

Exercice d'application

1. Le préfet de Bouaké et le maire de Bouaké relèvent-ils du même mode d'organisation ? **2.** La Côte d'Ivoire est-elle un État unitaire ? Justifie. **3.** Explique la formule d'Odilon Barrot.

CORRIGÉ

1. Non. Le **préfet** est nommé par le pouvoir central et lui est subordonné : c'est la **déconcentration**. Le **maire** est élu et dirige une collectivité dotée de la personnalité morale : c'est la **décentralisation**.

2. Oui : l'article 49 de la Constitution proclame la République « une et indivisible » ; il n'y a qu'une constitution, un législateur et un gouvernement. Elle est un État unitaire **déconcentré et décentralisé**.

3. Avec la déconcentration, c'est toujours l'État (le marteau) qui décide, mais par des agents plus proches des citoyens (le manche raccourci).

Les formes de l'État (2) : l'État composé

§ 2. L'État composé ou à structure complexe

L'État composé réunit **plusieurs unités étatiques**, quel que soit leur nom. Il en existe deux formes, dont l'une ne donne pas vraiment naissance à un État nouveau, mais à une **structure interétatique** : la confédération.

A. La confédération d'États

La **confédération** est une **association d'États** créée par un **traité international** (le pacte confédéral), qui décident d'exercer en commun et de tenter d'unifier leur politique dans divers domaines (défense, diplomatie). Elle est donc **contractuelle** : modifier ses compétences suppose de réviser le traité. Les populations ne sont pas représentées dans un parlement : des représentants des États se réunissent dans une **conférence** (ou diète), qui décide en principe à l'**unanimité**. Ses décisions ne s'exécutent sur le territoire de chaque État qu'avec son accord, car **chaque État membre conserve sa personnalité et sa souveraineté**. Elle est cependant plus qu'une simple alliance.

En Afrique, la **Confédération de Sénégambie**, entre le Sénégal et la Gambie, créée par un traité de décembre 1981 et entrée en vigueur en février 1982, a été paralysée après quelques années puis dissoute en **1989**. Dans la pratique, une confédération **se dissout** ou **se transforme en État fédéral** : les États-Unis en 1787, la Suisse en 1848, l'Allemagne en 1871. Elle n'a été jusqu'ici qu'une **solution transitoire**, qui pourrait constituer une étape vers l'unité européenne, arabe ou africaine.

B. L'État fédéral

L'**État fédéral** est composé d'entités dont le nom varie (**États fédérés** aux États-Unis et au Nigeria, **cantons** en Suisse, **Länder** en Allemagne). Elles ont les apparences d'un État (constitution, parlement, gouvernement, tribunaux), mais sont **privées de la souveraineté externe** (pas de relations directes avec l'étranger) et leurs compétences sont **limitées** par la Constitution fédérale : leur souveraineté interne est elle-même réduite. **Les États fédérés ne sont donc pas de véritables États.** L'État fédéral naît d'une **constitution**, et non d'un traité.

Mode de formation	Principe	Exemples
Fédéralisme par association (ou intégration)	Des États indépendants s'unissent et créent un État fédéral	Les États-Unis (1787), la Suisse (1848)
Fédéralisme par dissociation (ou ségrégation)	Un État unitaire se transforme en État fédéral en donnant de l'autonomie à ses composantes	La Belgique (1993), le Nigeria

Les trois principes du fédéralisme

Selon l'analyse de Georges Scelle, l'État fédéral repose sur trois principes, ou « lois » : l'**autonomie**, la **participation** et la **superposition**.

1. Le principe d'autonomie

Les entités fédérées disposent de leurs propres institutions et de leurs propres compétences, que la fédération ne peut leur retirer : leur **autonomie est garantie par la Constitution fédérale**. La répartition des compétences peut se faire de trois façons :

- les entités fédérées ont la **compétence de principe** et la fédération une **compétence d'attribution** (les matières énumérées par la Constitution), comme aux États-Unis ;
- à l'inverse, la compétence de principe revient aux organes fédéraux et les entités fédérées ont des compétences d'attribution ;
- un système de **compétences concurrentes**, où les deux niveaux interviennent sur les mêmes matières selon une répartition fixée.

Quel que soit le mode choisi, certaines matières relèvent toujours des organes fédéraux : les **affaires étrangères**, la **monnaie**, la **défense**. Un **juge constitutionnel** veille au respect de l'autonomie des entités fédérées (la Cour suprême aux États-Unis, la Cour constitutionnelle fédérale en Allemagne).

2. Le principe de participation

Les entités fédérées **participent** aux décisions de la fédération, notamment par le **bicamérisme** (ou bicaméralisme), caractéristique essentielle du fédéralisme. Le parlement fédéral comprend deux chambres :

- une chambre qui représente la **population** de tout l'État (aux États-Unis, la Chambre des représentants, élue en proportion de la population) ;
- une chambre qui représente les **entités fédérées**, sur une base **égalitaire** (aux États-Unis, le Sénat : deux sénateurs par État, quelle que soit sa taille).

La participation est utile à la préservation de l'autonomie : les entités fédérées défendent elles-mêmes leurs intérêts dans les décisions communes.

3. Le principe de superposition ou de suprématie

Malgré sa structure complexe, l'État fédéral est **un État**, et non une juxtaposition d'États souverains. Deux ordres juridiques se superposent, et l'**ordre juridique fédéral** est l'ordre de référence : c'est par rapport à la **Constitution fédérale** que s'organisent les entités fédérées, et le droit fédéral l'emporte sur le leur. Au sommet se trouvent un **parlement fédéral**, un **exécutif fédéral** et une

juridiction constitutionnelle suprême. L'État fédéral fonctionne sous le sceau de l'**unité** : un territoire, une population, un pouvoir souverain.

À RETENIR

Le fédéralisme a un **double visage** : il est **unitaire** quand on considère la fédération, et **composé** quand on considère la variété des États membres, qui ont chacun leur territoire, leur population et leur organisation politique.

	Confédération	État fédéral
Acte fondateur	Un traité international	Une constitution
Souveraineté	Conservée par chaque État membre	Appartient à l'État fédéral
Organe commun	Une conférence de représentants des États, à l'unanimité	Un parlement à deux chambres, un exécutif et un juge fédéraux
Effet des décisions	Seulement avec l'accord de chaque État	Directement applicables aux citoyens
Droit de sortie	Oui	Non
Exemple	La Sénégambie (1982-1989)	Les États-Unis, le Nigeria, l'Allemagne

Exercice d'application

1. La Confédération de Sénégambie était-elle un État ? **2.** Pourquoi les États fédérés ne sont-ils pas de véritables États ? **3.** Au Sénat américain, la Californie et le Wyoming ont chacun deux sénateurs. Quel principe du fédéralisme cela illustre-t-il ?

CORRIGÉ

1. Non : c'était une **association d'États** créée par un traité ; le Sénégal et la Gambie restaient souverains.

2. Ils n'ont pas de **souveraineté externe** et leurs compétences sont limitées par la Constitution fédérale, à laquelle ils sont soumis.

3. Le **principe de participation** : les entités fédérées sont représentées à égalité dans une chambre du parlement fédéral.

Chapitre 3 · La Constitution

La Constitution (1) : approches juridiques

Tout État possède une constitution : même dans une tyrannie, pour peu qu'il existe un minimum de rationalité politique, une règle gouverne l'exercice du pouvoir. Surtout, l'État contemporain est une **personne morale** ; or le propre d'une personne morale est de n'exister qu'**en vertu d'un statut** (comme une société commerciale n'existe que par ses statuts). **Le statut de l'État, c'est sa constitution.** Ce chapitre précise la notion de constitution (définition et formes), puis son élaboration, sa révision et le contrôle de constitutionnalité.

LE TEXTE DE LA CONSTITUTION

Le texte intégral de la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016, à jour de la révision du 19 mars 2020, est dans la bibliothèque, avec un sommaire détaillé. Garde-le sous la main pour lire les articles cités dans le cours.

Section 1. Les approches juridiques de la constitution

La constitution peut se définir d'un point de vue **matériel** (ce qu'elle contient) et d'un point de vue **formel** (sa forme et sa valeur).

§ 1. La constitution, statut de l'État et instrument de limitation du pouvoir

La constitution est une loi qui détermine le droit constitutionnel positif de l'État. Mais ce n'est pas une loi comme les autres : elle a une **force supérieure** à toutes les autres lois. On l'appelle **norme fondamentale** ou **loi fondamentale**, et dans le monde anglo-saxon *supreme law* ou *the supreme Law of the Land* (Constitution des États-Unis, article VI).

1. La constitution au sens matériel : le statut de l'État

L'État ne peut exister qu'en vertu d'un statut : tout État a donc une constitution. Il n'y a pas d'État au sens juridique lorsque aucune règle n'est supérieure à la volonté du roi, car le pouvoir appartient alors à un homme et non à une institution. Au sens matériel, la constitution est **l'ensemble des règles, quelle que soit leur nature (règles juridiques ou usages politiques) ou leur forme (écrite ou coutumière), relatives aux principaux organes de l'État, à leur désignation, à leurs compétences et à leur fonctionnement**.

Cette définition a au moins **deux limites** : elle ne s'attache qu'à la **matière** de la constitution, sans référence à sa forme ni à sa valeur ; elle est **imprécise et extensive**, et confond le **pouvoir constituant** et le **pouvoir législatif** (une loi électorale ou le règlement d'une assemblée seraient « constitutionnels »). Elle fait coexister des règles de formes et de valeurs différentes : d'où le recours à la définition formelle.

2. La constitution au sens formel

Au sens formel, la constitution est **un texte écrit, élaboré le plus souvent et révisé toujours selon une procédure spéciale**, plus solennelle que celle des lois ordinaires. Elle contient des règles d'une **valeur supérieure** à toutes les autres normes de l'ordre interne : c'est un **texte solennel**. Cette définition a des conséquences importantes (la suprématie de la constitution, le contrôle de

constitutionnalité), mais elle laisse de côté des règles d'importance réelle qui ont une valeur constitutionnelle au sens matériel. Certains auteurs, positivistes, ne retiennent que la définition formelle.

	Sens matériel	Sens formel
Critère	Le contenu : ce qui touche à l'organisation du pouvoir	La forme et la valeur : le texte adopté selon une procédure spéciale
Contenu	Règles écrites ou coutumières, juridiques ou usages politiques	Uniquement les règles inscrites dans la Constitution
Exemple ivoirien	Le Code électoral, les lois organiques, le règlement de l'Assemblée nationale	La Constitution du 8 novembre 2016, révisée en 2020
Limite	Imprécise, extensive	Oublie des règles importantes situées hors du texte

3. La constitution, instrument de limitation du pouvoir

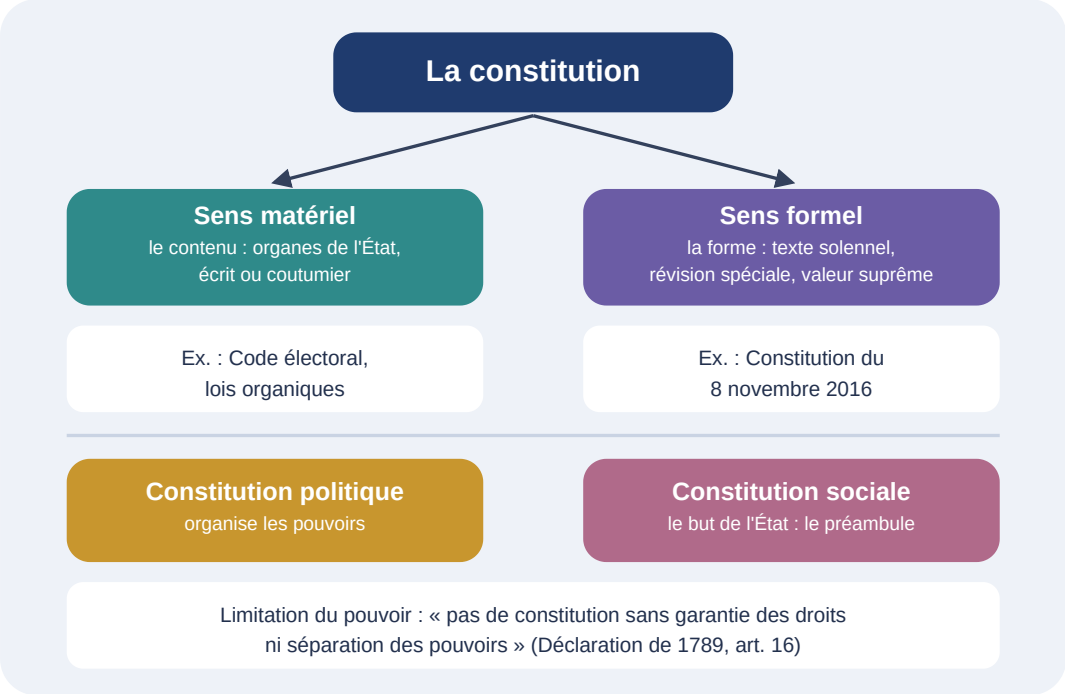
La constitution n'organise pas seulement l'État : elle **limite le pouvoir** (à l'origine, celui du monarque). Elle est aussi la **charte** qui limite le pouvoir au sein de l'État et le pouvoir de l'État au sein de la société. Ce second sens est affirmé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :

> *« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » (Déclaration de 1789, article 16)*

C'est ce sens que l'on vise lorsqu'on oppose la **monarchie constitutionnelle** (le roi est soumis à une constitution) à la **monarchie absolue**. Les deux significations sont inséparables : dès que le pouvoir s'**institutionnalise**, on l'enferme dans un cadre juridique, donc on le limite. L'institutionnalisation du pouvoir est le premier pas vers ce que les juristes allemands appellent l'**État de droit** (*Rechtsstaat*), par opposition à l'**État de police** (où l'administration agit sans être liée par le droit).

§ 2. Constitution politique et constitution sociale

Pour ceux qui le créent, l'État n'est pas un but en lui-même : il est un **moyen** au service d'un projet d'organisation sociale. La **constitution politique** organise les pouvoirs et leur exercice ; la **constitution sociale** définit le **but** assigné à l'État, ses valeurs. Le projet social prend souvent la forme d'un **préambule** : celui de la Constitution ivoirienne de 2016 affirme notamment l'attachement du peuple de Côte d'Ivoire aux droits de l'homme, à la démocratie, à l'État de droit et à la bonne gouvernance.



Les approches juridiques de la constitution

Exercice d'application

1. Pourquoi dit-on que « tout État possède une constitution » ? **2.** Le Code électoral ivoirien fait-il partie de la constitution ? Réponds selon les deux sens. **3.** Explique l'article 16 de la Déclaration de 1789.

CORRIGÉ

1. Parce que l'État est une personne morale, qui n'existe qu'en vertu d'un **statut** : ce statut, c'est la constitution.

2. Au sens **matériel**, oui : il règle la désignation des gouvernants. Au sens **formel**, non : c'est une loi, adoptée selon la procédure ordinaire, hors du texte constitutionnel.

3. Une constitution digne de ce nom doit **garantir les droits** et **séparer les pouvoirs** : c'est la constitution, instrument de **limitation du pouvoir**. Un texte qui organiserait un pouvoir sans limite ne serait pas une vraie constitution.

La Constitution (2) : coutumière ou écrite, souple ou rigide

Section 2. Les formes de la constitution

Selon les techniques d'élaboration et de révision, et selon l'**autorité** de la constitution, on distingue la constitution **matérielle ou formelle** (vue à la leçon précédente), **coutumière ou écrite**, **souple ou rigide**.

§ 1. La constitution coutumière

Jusqu'à la fin du **XVIIIe siècle**, l'organisation politique des États était régie presque entièrement par la **coutume**. L'apparition des premières constitutions écrites, dans le dernier quart du XVIIIe

siècle, a été vivement critiquée par les auteurs traditionalistes. Aujourd'hui, à l'exception notable du **Royaume-Uni**, la quasi-totalité des États ont adopté une constitution écrite.

La constitution coutumière se compose de **traditions, usages et pratiques non écrits** : il n'existe pas de document unique appelé « constitution ». Encore faut-il observer que la constitution britannique n'est que **partiellement** coutumière : elle comprend de nombreux textes écrits.

Texte britannique	Date	Apport
Grande Charte (*Magna Carta*)	1215	Limite le pouvoir du roi : pas d'impôt sans consentement, pas d'emprisonnement arbitraire
Pétition des droits	1628	Rappelle au roi les libertés des sujets
Habeas Corpus Act	1679	Protège contre la détention arbitraire : toute personne arrêtée doit être présentée à un juge
Bill of Rights (Déclaration des droits)	1689	Affirme les droits du Parlement face au roi
Acte d'établissement (*Act of Settlement*)	1701	Règle la succession au trône et l'indépendance des juges
Parliament Acts	1911 et 1949	Limitent le pouvoir de la Chambre des lords face à la Chambre des communes

Des règles essentielles restent pourtant **purement coutumières** : le droit de dissolution de la Chambre des communes, l'obligation pour le monarque de nommer Premier ministre le chef du parti majoritaire, l'interdiction pour le monarque de présider le cabinet.

§ 2. La constitution écrite

Les premières constitutions entièrement écrites sont celles que se donnèrent les **colonies anglaises d'Amérique** en rejetant la domination britannique : la première fut celle de la **Virginie** (juin **1776**), précédée d'une **Déclaration des droits** présentée comme « la base et le fondement du gouvernement ». Vinrent ensuite la **Constitution fédérale des États-Unis** (1787), puis, en France, la **Constitution de 1791**, précédée de la **Déclaration des droits de l'homme et du citoyen** adoptée le **26 août 1789**, dont la généralité et la concision ont eu un impact universel.

La constitution écrite a deux avantages : elle est **accessible** au citoyen, et son mode d'établissement peut être **plus démocratique**, le peuple pouvant être appelé à se prononcer sur son adoption ou sa révision (la Constitution ivoirienne de 2016 a été adoptée par **référendum** le 30 octobre 2016).

NUANCE

La distinction n'est pas tranchée. La constitution britannique, coutumière par excellence, contient des textes écrits fondamentaux ; et les constitutions écrites laissent toujours une large place à la **pratique** et à l'**usage**. La coutume joue un rôle considérable dans l'**interprétation** des constitutions écrites.

La coutume constitutionnelle

La **coutume constitutionnelle** est l'ensemble des usages nés de la pratique de la constitution et considérés comme ayant **force obligatoire**. Pour être reconnue, elle doit présenter **quatre caractères** :

Caractère	Signification
La répétition	Le comportement s'est reproduit plusieurs fois
La constance	Il s'est reproduit toujours de la même manière, sans pratique contraire
La clarté	Son sens ne prête pas à discussion
Le consensus	Les acteurs politiques l'acceptent comme obligatoire

Constitution souple et constitution rigide

Les procédés de modification d'une constitution déterminent son **autorité**. Une constitution est **souple** lorsqu'elle se révise selon la **même procédure qu'une loi ordinaire**, par le législateur. Elle est **rigide** lorsque sa révision suit une **procédure solennelle**, plus difficile, confiée à un **pouvoir constituant** : c'est le cas de la Constitution ivoirienne (titre XV, articles 177 et 178).

	Constitution souple	Constitution rigide
Révision	Par une loi ordinaire	Par une procédure spéciale (majorité renforcée, référendum)
Rang	Au même niveau que la loi	Au-dessus de la loi
Contrôle de constitutionnalité	Impossible : une loi contraire modifie la constitution	Possible et nécessaire
Exemple	Le Royaume-Uni	La Côte d'Ivoire, la France, les États-Unis

La rigidité entraîne trois **conséquences juridiques** : certaines dispositions peuvent être **intangibles** (impossibles à réviser) ; la procédure de révision est solennelle et le pouvoir constituant doit s'y soumettre ; un **contrôle de constitutionnalité** assure la suprématie de la constitution dans l'ordre interne.

PIÈGE À ÉVITER

Ne pas confondre les deux distinctions : **écrite / coutumière** porte sur la **forme** du texte ; **rigide / souple** porte sur la **procédure de révision**. En pratique, une constitution écrite est presque toujours rigide et une constitution coutumière souple, d'où les couples « écrite/rigide » et « coutumière/souple ».

Exercice d'application

1. Le Royaume-Uni a-t-il une constitution ? **2.** Une pratique suivie une seule fois peut-elle devenir une coutume constitutionnelle ? **3.** Pourquoi le contrôle de constitutionnalité est-il impossible avec une constitution souple ?

CORRIGÉ

1. Oui : une constitution **partiellement coutumière**, faite de coutumes et de textes écrits épars (Magna Carta, Bill of Rights, Parliament Acts…), mais sans document unique.

2. Non : il faut une **répétition**, une **constance**, une **clarté** et un **consensus**.

3. Parce qu'une loi contraire à la constitution ne la viole pas : elle la **modifie**, puisque constitution et loi ont la même valeur et la même procédure.

La Constitution (3) : établissement et révision

Section 3. Les modalités d'établissement et de révision des constitutions

Écrire une constitution pose d'abord la question du **pouvoir constituant** : l'autorité investie du pouvoir et de la compétence de donner corps à la constitution. Sa désignation dépend des rapports de force et de la nature du régime. On distingue deux situations :

	Pouvoir constituant originaire	Pouvoir constituant dérivé (ou institué)
Quand ?	Pour **établir** une nouvelle constitution	Pour **réviser** la constitution existante
Nature	Pouvoir fondateur, de nature politique et juridique	Pouvoir prévu et organisé par la constitution
Caractères	Initial, inconditionné, souverain	Institué, conditionné, limité
Exemple ivoirien	Le peuple adoptant la Constitution de 2016 par référendum	Le Parlement réuni en Congrès révisant la Constitution en 2020

Originaire ou dérivé, le pouvoir constituant est un **pouvoir suprême** : il est au-dessus des institutions qu'il crée (Président, Parlement, juges).

§ 1. L'établissement de la constitution

1. Le pouvoir constituant originaire

L'État est l'institutionnalisation du pouvoir politique, œuvre des **détenteurs initiaux du pouvoir** : ce sont eux qui transfèrent le pouvoir à l'entité juridique qu'est l'État et qui décident de son statut. Le pouvoir constituant originaire intervient chaque fois que se fonde un **État nouveau**, dans **trois cas** :

- un territoire qui n'avait pas d'État décide d'en créer un (les indépendances africaines de 1960 : Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960) ;
- plusieurs États jusque-là indépendants décident de se **fédérer** (les États-Unis en 1787) ;
- un régime politique s'**effondre** complètement à la suite d'une révolution, d'un coup d'État ou d'une guerre (la France en 1958 après la crise de la IVe République).

Les gouvernants placés à la tête du nouvel État détiennent le pouvoir constituant originaire. Ils peuvent **octroyer** une constitution au peuple (la Charte de 1814 « octroyée » par Louis XVIII), ou laisser au peuple le soin de l'édicter.

2. La participation du peuple à l'œuvre constituante

Procédé	Principe	Exemple
Le référendum constituant	Le peuple approuve par référendum un projet élaboré par les détenteurs du pouvoir	La Constitution ivoirienne de 2016 ; la Constitution française de 1958
L'assemblée constituante	Le peuple élit une assemblée chargée de rédiger et d'adopter la constitution	La Convention de Philadelphie (1787) ; l'Assemblée constituante française de 1789-1791
La combinaison des deux	Une assemblée élue rédige, le peuple adopte par référendum	La Constitution française de 1946

§ 2. La révision de la constitution

1. Le pouvoir constituant dérivé

Il est en général confié aux organes mis en place par la constitution pour diriger l'État. Une **procédure particulière** est souvent exigée pour donner de la solennité à la révision et **protéger les droits de la minorité** : la constitution est alors **rigide**. Elle est **souple** lorsque la révision n'obéit à aucune procédure particulière, ce qui est rare aujourd'hui ; l'exemple type est le **Royaume-Uni**, où, en vertu de la **souveraineté du Parlement**, le législateur peut à tout moment modifier la constitution : s'il vote une loi contraire à une règle constitutionnelle, il est censé avoir voulu l'abroger ou la modifier.

2. La procédure de révision des constitutions rigides

Elle passe généralement par **trois étapes** :

a) L'initiative de la révision

C'est le pouvoir de **déclencher** la révision. Selon les États :

- elle appartient au seul **exécutif** : au roi dans la Constitution marocaine de 1970 (article 97) ;
- elle appartient au seul **Parlement** : aux députés dans la Constitution portugaise de 1976 ;
- elle appartient au **peuple** : en Suisse, une pétition signée par **100 000 citoyens** (initiative populaire) oblige à soumettre la révision au vote ;
- le plus souvent, elle est **partagée** : en Côte d'Ivoire, elle appartient **concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement** (article 177).

b) La prise en considération de l'initiative

L'organe compétent examine l'initiative, discute de son bien-fondé et décide d'y donner suite ou non. Le texte retenu est alors **rédigé** en termes appropriés avant d'être soumis à l'adoption.

c) L'adoption du texte portant révision

C'est la phase la plus solennelle : le pouvoir constituant exprime sa volonté, par **référendum** ou par une **assemblée** statuant à une majorité renforcée.

EN DROIT IVOIRIEN

En Côte d'Ivoire, le projet ou la proposition de révision est adopté à la majorité absolue des membres du Parlement réuni en **Congrès**, puis approuvé par **référendum** à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le Président de la République peut toutefois choisir de ne pas recourir au référendum : le texte doit alors être adopté à la majorité des **deux tiers** des membres du Congrès (article 177). C'est ainsi qu'a été adoptée la révision du 19 mars 2020.

Les limites à la révision

Pour diverses raisons, le constituant cherche à **interdire** ou à **retarder** certaines révisions. Ces limites tiennent à :

Limite	Contenu	Exemple
L'objet	Certaines dispositions sont intangibles	En Côte d'Ivoire, la forme républicaine du gouvernement et la laïcité de l'État ne peuvent être révisées (article 178)
Les circonstances	Pas de révision dans une situation de crise	Aucune révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire (article 178)
Le temps	Pas de révision pendant un certain délai	La Constitution américaine interdisait certaines révisions avant 1808 ; la Constitution portugaise impose un délai de cinq ans entre deux révisions ordinaires

Exercice d'application

1. Distingue pouvoir constituant originaire et dérivé. **2.** Un projet de révision visant à faire de la Côte d'Ivoire une monarchie est-il possible ? **3.** Quelles sont les trois étapes de la révision d'une constitution rigide ?

CORRIGÉ

1. L'**originaire** établit une constitution nouvelle : il est initial, inconditionné et souverain. Le **dérivé** révise la constitution existante, selon les règles qu'elle fixe : il est institué, conditionné et limité.

2. Non : la **forme républicaine** du gouvernement est intangible (article 178). Seul un nouveau pouvoir constituant originaire, avec une nouvelle constitution, pourrait le faire.

3. L'**initiative**, la **prise en considération**, l'**adoption** (par référendum ou par une assemblée à majorité renforcée).

La Constitution (4) : le contrôle de constitutionnalité des lois

Section 4. Le contrôle de la constitutionnalité des lois

Le **contrôle de constitutionnalité** vérifie que les lois sont **conformes** aux normes constitutionnelles. C'est la garantie de la suprématie de la constitution rigide : une constitution qui pourrait être violée sans sanction ne serait pas vraiment supérieure. En Côte d'Ivoire, il est exercé par le **Conseil constitutionnel**, qui est, selon l'article 126 de la Constitution, « **juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité** ».

LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ

Le contrôle ne se limite pas au texte de la Constitution au sens strict. Il s'étend au **bloc de constitutionnalité**, qui comprend notamment le **préambule** de la Constitution et les principes qu'il proclame.

La procédure devant le Conseil constitutionnel est **écrite**, **inquisitoriale** (le juge dirige l'instruction) et **secrète**. Pour les règlements des assemblées, la conformité s'apprécie au regard de la Constitution, mais aussi des lois organiques et des mesures législatives prises pour son application, en raison de la hiérarchie des normes.

§ 1. Le contrôle a priori

Le contrôle **a priori** intervient **avant l'entrée en vigueur** de la loi, entre son adoption par le Parlement et sa **promulgation** par le Président de la République.

Type de contrôle	Textes concernés	Qui saisit ?
Obligatoire	Les engagements internationaux avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les **lois organiques** avant leur promulgation, les **règlements des assemblées** avant leur mise en application (article 134)	Transmission d'office, par le Président de la République ou le président de l'une des chambres
Facultatif	Les **lois ordinaires**, avant leur promulgation	Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, un dixième au moins des députés ou des sénateurs, les groupes parlementaires ; les associations de défense des droits de l'homme pour les lois relatives aux libertés publiques
Pour avis	Les projets ou propositions de loi (article 133)	Le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat

§ 2. Le contrôle a posteriori : l'exception d'inconstitutionnalité

Le contrôle **a posteriori** porte sur une loi **déjà en vigueur**. Selon l'article 135 de la Constitution :

> *Tout plaideur peut, par voie d'exception, soulever l'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction. La juridiction devant laquelle la contestation est soulevée sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. À l'expiration de ce délai, si le requérant ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil, la juridiction statue.*

1. Au cours d'un procès, une partie soutient que la loi qu'on veut lui appliquer est contraire à la Constitution.
2. Le juge **suspend** le procès (il sursoit à statuer) et donne **quinze jours** au plaideur pour saisir le Conseil constitutionnel.
3. Si le Conseil déclare la loi inconstitutionnelle, elle est **abrogée** et ne s'applique plus à personne ; ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

	Contrôle a priori	Contrôle a posteriori
Moment	Avant la promulgation	Après l'entrée en vigueur, à l'occasion d'un procès
Voie	Voie d'action : saisine directe du Conseil	Voie d'exception : soulevée par un plaideur
Effet d'une censure	La loi ne peut être promulguée	La loi est abrogée

POUR LES TD

Le cours annonce que ces mécanismes seront approfondis en **travaux dirigés**.

Exercice d'application

1. Une loi organique peut-elle être promulguée sans passer devant le Conseil constitutionnel ? **2.** Au cours d'un procès à Abidjan, un commerçant estime que la loi qu'on lui oppose viole la liberté d'entreprendre garantie par la Constitution. Que peut-il faire ? **3.** Qu'est-ce que le bloc de constitutionnalité ?

CORRIGÉ

1. Non : le contrôle des lois organiques est **obligatoire** avant leur promulgation (article 134).

2. Il soulève l'**exception d'inconstitutionnalité** (article 135). Le juge sursoit à statuer et lui donne quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel ; s'il ne prouve pas sa saisine, le juge statue.

3. L'ensemble des normes de valeur constitutionnelle au regard desquelles le Conseil contrôle les lois : la Constitution et son préambule.

Chapitre 4 · La participation du citoyen à l'exercice du pouvoir

La participation du citoyen (1) : les régimes et la démocratie

Le **citoyen** est celui qui est appelé à participer aux affaires de la cité. Les cités antiques en connaissaient (Athènes, la République romaine), mais pendant des siècles, jusqu'à la fin du **XVIIIe siècle**, la plupart des hommes ont été des **sujets** plutôt que des citoyens : gouvernés par des monarchies ou des oligarchies, ils étaient exclus de la conduite des affaires publiques, le pouvoir étant concentré entre les mains d'un ou de quelques hommes.

Les régimes selon le nombre de gouvernants

Régime	Définition	Remarques
La monarchie	Le pouvoir appartient à **un seul** individu, généralement par transmission héréditaire	Longtemps absolue ; dans les monarchies contemporaines, la constitution a retiré au monarque l'essentiel de ses prérogatives : il reste le symbole de l'unité nationale (Royaume-Uni, Espagne, Maroc). Une façade monarchique n'empêche pas un régime d'être démocratique.
La tyrannie	Le tyran ne doit son pouvoir qu'à lui-même et à ceux qui l'ont aidé à le conquérir par la **force** ou la **ruse**	Pouvoir de fait, exercé arbitrairement, sans règle juridique ; on parle aussi de despotisme, de dictature ou de césarisme
L'oligarchie	Le pouvoir appartient à un **petit nombre** d'individus	Situation intermédiaire entre la monarchie et la démocratie
La démocratie	Le pouvoir appartient au **peuple**	Étudiée en détail dans ce chapitre

En pratique, ces formes de pouvoir sont souvent **légitimes** tant que les gouvernés ne les remettent pas en cause : le consentement du peuple au gouvernement monarchique ou oligarchique est alors acquis.

Section 1. La démocratie ou le pluralisme politique

Il existe d'innombrables définitions de la démocratie. Le cours en retient trois :

Auteur	Définition	Contexte
Winston Churchill	« La démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. »	Prononcée le **11 novembre 1947** à la Chambre des communes ; battu aux élections de juillet 1945 par le travailliste Clement Attlee, il n'est plus que chef de l'opposition et reproche au gouvernement de vouloir réduire le pouvoir de veto de la Chambre des lords. Sa formule exacte : la démocratie est la pire forme de gouvernement, « à l'exception de toutes les autres qui ont été essayées ».
Abraham Lincoln	« Le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. »	Discours de **Gettysburg**, 19 novembre 1863 ; Lincoln, 16e président des États-Unis (1861-1865). La formule est reprise par l'article 49 de la Constitution ivoirienne, qui en fait le principe de la République.
Friedrich Nietzsche	« La démocratie, c'est la revanche des esclaves. »	Formule qui résume la critique de Nietzsche : pour lui, la démocratie prolonge la « révolte des esclaves dans la morale » (*La Généalogie de la morale*, 1887), le triomphe des faibles sur les forts.

Systématiquement, la démocratie est **le régime politique où ni un individu ni un groupe ne s'approprie le pouvoir : ses titulaires sont désignés par le peuple, par des élections périodiques, et sont contrôlés par lui**. Après la Seconde Guerre mondiale, elle est considérée presque universellement comme le régime idéal : toutes les constitutions la proclament (suffrage universel, droits de l'homme, limitation des pouvoirs de l'État), et l'on parle partout de **démocratie libérale**.

§ 1. La démocratie libérale

Elle est une construction théorique cohérente, qui englobe les aspects socio-économiques et politiques de la vie de la communauté. Elle n'est pas l'application d'une idéologie préétablie : elle s'est construite progressivement. Elle repose sur **trois principes** :

1. La primauté de l'individu

C'est le point de départ, dont dérivent tous les autres : la société est faite **pour les individus**, pour leur accomplissement et leur bonheur. Chacun a une identité propre, qui doit être reconnue et protégée. Elle est complétée par l'**égalité** : tous les membres de la société sont égaux par nature ; c'est une **égalité de droit**.

2. La liberté et les libertés

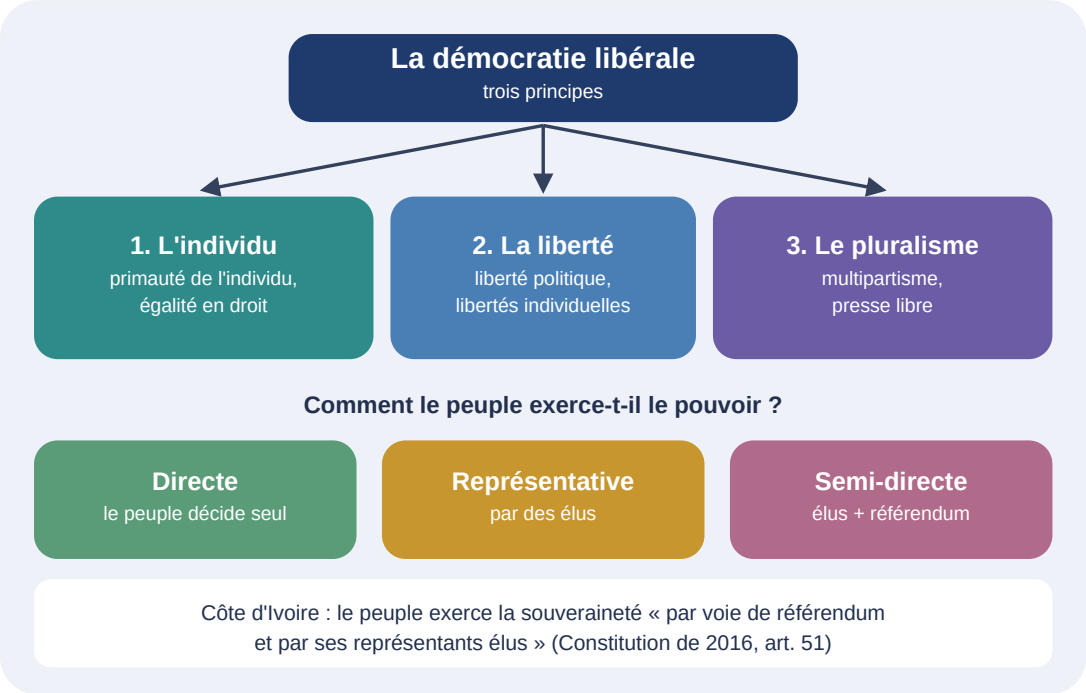
La confiance placée en l'homme explique que la société soit dominée par la **liberté** des citoyens, naturelle à l'homme. La conception libérale est très large :

> *« Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » (Déclaration de 1789, article 5)*

- La **liberté politique** : choisir les gouvernants, devenir soi-même gouvernant, participer aux décisions, contrôler l'exercice du pouvoir.
- Les **libertés individuelles** : la sûreté (ne pas être arrêté arbitrairement), la liberté d'aller et venir, la liberté de penser, la liberté de réunion, la liberté économique (entreprendre, commercer).

3. Le pluralisme

La liberté suppose le **choix** : la société est pluraliste. Il n'existe pas de critère universellement reconnu pour les choix individuels et collectifs : les valeurs, les objectifs et les intérêts sont diversement appréciés. D'où la coexistence de **plusieurs partis**, de plusieurs opinions et d'une presse libre ; le **multipartisme** est ainsi l'un des signes de la démocratie (rétabli en Côte d'Ivoire en 1990).



Les principes de la démocratie libérale

§ 2. Les systèmes de participation

Que la souveraineté appartienne à la **nation** ou au **peuple**, la question est de savoir **comment les gouvernés l'exercent**. Trois systèmes existent :

Système	Principe	Limites et exemples
La démocratie directe	Le peuple se gouverne lui-même : réuni en corps, il fait la loi, prend les décisions de gouvernement (désignation des fonctionnaires, contrats, traités) et rend la justice	Difficile à mettre en œuvre : il faut réunir tout le peuple dans un même lieu. Exemples : l'Athènes antique, les *Landsgemeinden* de quelques cantons suisses
La démocratie représentative	Le peuple élit des représentants qui décident en son nom	Le système le plus répandu (section 2)
La démocratie semi-directe	Le peuple élit des représentants, mais intervient aussi directement par le **référendum** ou l'**initiative populaire**	La Suisse ; la Côte d'Ivoire, où le peuple exerce la souveraineté « par voie de référendum et par ses représentants élus » (article 51)

Exercice d'application

1. Quelle différence entre une monarchie et une tyrannie ? **2.** Explique la formule de Lincoln et son lien avec la Constitution ivoirienne. **3.** La Côte d'Ivoire est-elle une démocratie directe, représentative ou semi-directe ?

CORRIGÉ

1. Le monarque tient son pouvoir d'une règle (souvent l'hérédité) et respecte un certain nombre de règles ; le tyran le tient de la force ou de la ruse et l'exerce arbitrairement.

2. « **Du** peuple » : le pouvoir vient du peuple ; « **par** le peuple » : il est exercé par lui ou ses représentants ; « **pour** le peuple » : dans l'intérêt de tous. L'article 49 de la Constitution de 2016 en fait le principe de la République.

3. Semi-directe : le peuple élit ses représentants et peut aussi décider par référendum (article 51) ; la Constitution de 2016 a d'ailleurs été adoptée par référendum.

La participation du citoyen (2) : le régime représentatif et le suffrage

Section 2. Le régime représentatif

Dans ce régime, le pouvoir est confié à des **représentants**, réunis dans des **assemblées élues** ; il peut exister dans une monarchie comme dans une république. Il est né du constat qu'une démocratie directe est impossible dans des États trop vastes ou trop peuplés.

La démocratie représentative a été instituée pendant la **Révolution française** pour faire représenter la **nation**, entité abstraite titulaire de la souveraineté, qui ne peut s'exprimer sans représentants. Il était alors admis que seuls quelques citoyens, jugés dignes de parler au nom de la nation, votent (le **suffrage censitaire**, réservé à ceux qui payaient un certain impôt). L'évolution de la société politique a imposé le **suffrage universel**. La démocratie représentative exige que les **mandants** (les électeurs) désignent des **mandataires** (les élus).

MANDAT REPRÉSENTATIF

Le représentant représente **toute la nation**, et non seulement ceux qui l'ont élu : il n'est pas tenu par les instructions de ses électeurs. En Côte d'Ivoire, « chaque parlementaire est le représentant de la Nation entière » et **tout mandat impératif est nul** (article 96).

§ 1. Les conditions du suffrage

A. Les conditions de jouissance du droit de vote

Ce sont celles qui confèrent la **qualité d'électeur**. Fixées par la loi, elles sont en général **cumulatives** :

Condition	Contenu	En Côte d'Ivoire
La nationalité	Être national de l'État ; certains pays ouvrent le vote à des étrangers pour des raisons politiques ou historiques	Être de nationalité ivoirienne
L'âge	Avoir atteint la majorité électorale	18 ans au moins
Les droits civils et politiques	Ne pas en avoir été privé par une condamnation	Jouir de ses droits civils et politiques
La capacité	Ne pas être frappé d'une incapacité prévue par la loi	Ne pas se trouver dans un cas d'incapacité prévu par le Code électoral

L'article 52 de la Constitution ivoirienne le résume : sont électeurs « les nationaux ivoiriens des deux sexes, âgés d'au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civils et politiques ».

Les conditions d'exercice du droit de vote

Elles permettent à ceux qui remplissent les conditions de jouissance de **voter réellement**. Elles tiennent à l'**inscription sur la liste électorale**, qui suppose un lien avec la circonscription (domicile, résidence). Dans de nombreux pays, l'inscription est obligatoire sans être assortie de sanction. La liste électorale est **permanente** et **révisée** chaque fois que nécessaire ; en Côte d'Ivoire, elle est établie par la Commission électorale indépendante (CEI).

B. Les caractères du suffrage

Le suffrage est **universel, libre, égal et secret** (Constitution ivoirienne, article 52).

Caractère	Signification
Universel	Tous les citoyens remplissant les conditions légales votent, sans distinction de fortune, d'instruction ou de sexe. Ce caractère ne fait plus débat.
Égal	Chaque électeur dispose d'une voix : « **un homme, une voix** », principe individualiste
Libre	Voter est un droit qui s'exerce librement : l'électeur peut voter pour qui il veut, ou s'abstenir ; c'est aussi un devoir civique
Secret	La liberté du vote implique le secret, principe constitutionnel : il se traduit par l'obligation de passer par l'**isoloir**

Exercice d'application

1. Awa, ivoirienne de 17 ans, peut-elle voter à l'élection présidentielle ? **2.** Pourquoi le passage par l'isoloir est-il obligatoire ? **3.** Un député peut-il être obligé de voter selon les consignes écrites de ses électeurs ?

CORRIGÉ

1. Non : il faut avoir **au moins 18 ans** (article 52). Elle pourra voter à sa majorité, une fois inscrite sur la liste électorale.

2. Pour garantir le **secret** du vote, condition de sa **liberté** : personne ne peut savoir pour qui l'électeur vote, donc personne ne peut faire pression sur lui.

3. Non : le mandat est **représentatif**, le député représente la nation entière ; tout mandat impératif est nul (article 96).

La participation du citoyen (3) : les modes de scrutin

§ 2. Les modalités du suffrage ou les modes de scrutin

Le **mode de scrutin** est la technique qui transforme les voix en sièges. Il détermine souvent le **résultat** d'une élection, mais aussi le **système des partis** et la **stabilité gouvernementale**. Outre le choix fondamental entre scrutin **majoritaire** et **représentation proportionnelle**, le législateur (parfois le constituant lui-même) choisit entre scrutin **direct ou indirect**, **uninominal ou de liste**, **à un tour ou à deux tours**.

À RETENIR

Les deux grands modes de scrutin sont **les scrutins majoritaires** et **la représentation proportionnelle**. Le choix entre eux met en balance l'**efficacité** (dégager une majorité) et la **justice électorale** (représenter toutes les opinions).

A. Les scrutins majoritaires

Simples, ils donnent la victoire au candidat ou à la liste qui obtient **le plus de suffrages**. Le scrutin majoritaire peut être **uninominal** ou **plurinominal**, à **un** ou **deux tours**.

	Scrutin uninominal	Scrutin plurinominal (de liste)
Choix de l'électeur	Un seul nom, dans une circonscription donnée	Plusieurs candidats inscrits sur un même bulletin
Circonscription	Petite	Plus étendue
Effet	Met en valeur la personnalité du candidat et rapproche l'élu de ses électeurs	Rend les candidats dépendants des partis qui confectionnent les listes : les électeurs choisissent des partis, qui cooptent les candidats

Le scrutin de liste connaît trois aménagements :

- le **vote bloqué** : l'électeur vote pour ou contre une liste entière, sans la modifier ;
- le **vote préférentiel** : l'électeur peut modifier l'ordre des candidats de la liste en indiquant ses préférences ;
- le **panachage** : l'électeur compose sa propre liste avec des candidats de listes différentes.

Le vote préférentiel et le panachage préservent la **liberté de choix** de l'électeur.

L'exemple suivi dans la leçon

Une circonscription élit **5 députés** ; il y a **100 000 suffrages exprimés**. Six listes obtiennent :

Liste	A	B	C	D	E	F
Voix	29 500	25 000	15 000	13 000	10 500	7 000

a. Le scrutin majoritaire à un tour

Traditionnel dans les démocraties anglo-saxonnes (Royaume-Uni, États-Unis), il fait élire, en un seul tour, le candidat ou la liste qui obtient la **majorité relative** : le plus grand nombre de voix.

Dans l'exemple, la liste **A remporte les 5 sièges**, avec 29 500 voix, alors que les autres listes réunissent 70 500 voix : elle est minoritaire dans l'électorat, mais majoritaire en sièges.

Ce mode de scrutin est **simple** et **efficace** : il pousse l'électeur au **vote utile**, en faveur des candidats qui ont des chances sérieuses d'être élus ; les petits partis sont sacrifiés. Il tend vers le **bipartisme** (« loi » de Maurice Duverger) et dégage des majorités stables.

b. Le scrutin majoritaire à deux tours

Utilisé en France pour l'élection présidentielle et les élections législatives, et repris par le Mali pour les mêmes élections. Au **premier tour**, il faut la **majorité absolue des suffrages exprimés** (plus de la moitié), parfois avec un seuil minimal par rapport aux inscrits. Sinon, un **second tour** (ou **ballottage**) a lieu, où la **majorité relative** suffit.

Dans l'exemple, la majorité absolue est de **50 001 voix** : aucune liste ne l'atteint, il faut un second tour. Si les listes E et F se désistent en faveur de A, et les listes C et D soutiennent B, B l'emporte avec **53 000 voix** (25 000 + 15 000 + 13 000) contre **47 000** pour A (29 500 + 10 500 + 7 000).

Ce scrutin permet une **pluralité de candidatures** au premier tour, puis le **regroupement** des partis au second tour par le jeu des **désistements** et du vote utile : « **au premier tour, on choisit ; au second tour, on élimine** ».

EN CÔTE D'IVOIRE

En Côte d'Ivoire, le **Président de la République** est élu au **scrutin majoritaire à deux tours** : majorité absolue au premier tour ; sinon, second tour entre les deux candidats arrivés en tête (article 56). Les **députés** sont élus au suffrage universel direct (article 86), au scrutin majoritaire à un tour, uninominal ou de liste selon les circonscriptions, fixé par le Code électoral.

B. Le scrutin proportionnel

La **représentation proportionnelle** attribue aux partis un nombre de sièges **au prorata** des suffrages obtenus. Elle donne une image fidèle de toutes les nuances de l'opinion, une « photographie » du corps électoral. Elle s'organise sur la base d'un **scrutin de liste à un tour**, et la répartition des sièges passe par des opérations précises.

a. La détermination du quotient électoral

Le **quotient électoral** est le nombre de voix qui « vaut » un siège : **suffrages exprimés ÷ nombre de sièges à pourvoir**. Il peut aussi être **uniforme** (fixé à l'avance : un siège pour tant de voix), **national** (calculé sur l'ensemble du pays) ou **local** (calculé dans une circonscription : région, département, commune). Chaque liste obtient **autant de sièges que le quotient est contenu dans ses voix**.

Dans l'exemple : quotient = 100 000 ÷ 5 = **20 000**.

Liste	Voix	Voix ÷ 20 000	Sièges	Reste (voix inutilisées)
A	29 500	1,475	**1**	9 500
B	25 000	1,25	**1**	5 000
C	15 000	0,75	0	15 000
D	13 000	0,65	0	13 000
E	10 500	0,525	0	10 500
F	7 000	0,35	0	7 000

2 sièges sont attribués ; il en reste **3** à pourvoir.

b. La répartition des restes

La proportionnelle laisse toujours des **voix inutilisées** et des sièges non pourvus. Deux techniques permettent de les répartir.

1. Le système du plus fort reste

Les sièges restants vont aux listes qui ont les **plus grands restes**, par ordre décroissant, que le quotient ait été atteint ou non. **Dans l'exemple** : C (15 000), D (13 000) et E (10 500) obtiennent chacune un siège.

Résultat : A = 1, B = 1, C = 1, D = 1, E = 1. Ce système **favorise les petits partis** : A et E ont chacune un siège malgré l'écart entre 29 500 et 10 500 voix.

2. Le système de la plus forte moyenne

On attribue les sièges restants **un par un**. Pour chaque siège, on calcule la **moyenne** de chaque liste : **voix ÷ (sièges déjà obtenus + 1 siège fictif)**. Le siège va à la liste qui a la plus forte moyenne ; on recommence en tenant compte du siège attribué.

Liste	Voix	1er siège restant	2e siège restant	3e siège restant
A	29 500	29 500 ÷ 2 = 14 750	29 500 ÷ 2 = **14 750** → siège	29 500 ÷ 3 = 9 833
B	25 000	25 000 ÷ 2 = 12 500	12 500	12 500
C	15 000	15 000 ÷ 1 = **15 000** → siège	15 000 ÷ 2 = 7 500	7 500
D	13 000	13 000	13 000	**13 000** → siège
E	10 500	10 500	10 500	10 500
F	7 000	7 000	7 000	7 000

Résultat : A = 2, B = 1, C = 1, D = 1 ; E et F n'ont aucun siège, alors que le plus fort reste donnait un siège à E. Ce système **favorise les grands partis**.

Liste	Majoritaire à un tour	Proportionnelle au plus fort reste	Proportionnelle à la plus forte moyenne
A	5	1	2
B	0	1	1
C	0	1	1
D	0	1	1
E	0	1	0
F	0	0	0

ASTUCE DE VÉRIFICATION

La plus forte moyenne donne le même résultat que la **méthode d'Hondt** : diviser les voix de chaque liste par 1, 2, 3… et attribuer les 5 sièges aux 5 plus grands quotients (29 500 ; 25 000 ; 15 000 ; 14 750 ; 13 000). C'est un bon moyen de vérifier son calcul.

Exercice d'application

Une circonscription élit **5 députés** ; **100 000** suffrages exprimés. Liste A : 41 000 voix ; B : 29 000 ; C : 16 000 ; D : 14 000. Répartis les sièges **1.** au scrutin majoritaire à un tour ; **2.** à la proportionnelle au plus fort reste ; **3.** à la proportionnelle à la plus forte moyenne. **4.** Au scrutin majoritaire à deux tours, y a-t-il un élu au premier tour ?

CORRIGÉ

1. A obtient la majorité relative : **A = 5 sièges**.

2. Quotient : 100 000 ÷ 5 = 20 000. A = 2 sièges (reste 1 000) ; B = 1 (reste 9 000) ; C = 0 (reste 16 000) ; D = 0 (reste 14 000). Restent 2 sièges : C et D. **A = 2, B = 1, C = 1, D = 1.**

3. Après la première répartition (A = 2, B = 1). 4e siège : moyennes A = 41 000 ÷ 3 = 13 667 ; B = 29 000 ÷ 2 = 14 500 ; C = 16 000 ; D = 14 000 → **C**. 5e siège : A = 13 667 ; B = 14 500 ; C = 16 000 ÷ 2 = 8 000 ; D = 14 000 → **B**. **A = 2, B = 2, C = 1, D = 0.** Vérification par d'Hondt : 41 000 ; 29 000 ; 20 500 (A ÷ 2) ; 16 000 ; 14 500 (B ÷ 2).

4. Non : la majorité absolue est de 50 001 voix, et A n'en a que 41 000. Un second tour est nécessaire.

Lexique

Les notions essentielles de la matière, par ordre alphabétique.

Apatride
Personne qui n'a aucune nationalité

Article 16 DDHC (1789)
Pas de constitution sans garantie des droits ni séparation des pouvoirs

Article 178
Intangibles : forme républicaine et laïcité ; pas de révision si l'intégrité du territoire est atteinte

Bloc de constitutionnalité
La Constitution et son préambule, normes de référence du contrôle

Burdeau
Le droit constitutionnel, « étude de la manière dont le pouvoir s'acquiert, s'exerce et se transmet »

Caractères du suffrage
Universel, libre, égal et secret (art. 52)

Confédération
Association d'États par traité ; chacun reste souverain

Constitution (sens formel)
Texte écrit, révisé selon une procédure spéciale, de valeur supérieure

Constitution (sens matériel)
Règles relatives aux organes de l'État, quelle que soit leur forme

Constitution sociale
Le but de l'État, souvent exprimé dans le préambule

Constitution souple / rigide
Révisée comme une loi ordinaire / par une procédure solennelle

Contrat social
L'État naît d'une convention : Hobbes, Pufendorf, Locke, Rousseau

Coutume constitutionnelle
Usage obligatoire : répétition, constance, clarté, consensus

Décentralisation
Collectivités élues, dotées de la personnalité morale, sous tutelle : la commune

Déconcentration
Agents nommés, soumis au pouvoir hiérarchique : le préfet

Démocratie libérale
Primauté de l'individu, liberté et libertés, pluralisme

Démocratie semi-directe
Représentants élus et référendum (art. 51)

Droit constitutionnel
Droit public des institutions, des normes et des libertés

État (définition)
Organisation d'une collectivité humaine sur un territoire autour d'un pouvoir politique

état de nature
Situation imaginée de l'humanité avant toute société politique

État fédéral
Union d'entités fédérées par une constitution ; autonomie, participation, superposition

État unitaire
Un seul centre de décision politique, une seule catégorie de lois

État, phénomène naturel
Aristote : famille, clan, village, cité ; l'État s'impose

Exception d'inconstitutionnalité
Soulevée par un plaideur ; sursis à statuer, 15 jours pour saisir le Conseil (art. 135)

Institutionnalisation
Mise en place de structures qui organisent et encadrent l'exercice du pouvoir

Kouroukan Fouga
Charte du Manden proclamée sous Soundjata Keïta (1236)

Machiavel
Le Prince (1513) : l'État, organisation politique et pays gouverné

Mandat représentatif
L'élu représente la nation entière ; mandat impératif nul (art. 96)

Nation (conception allemande)
Objective : langue, religion, race, géographie

Nation (conception française)
Subjective : le vouloir-vivre collectif (Renan)

Nationalité
Lien juridique qui rattache une personne à un État

Personnalité morale de l'État
L'État est distinct des gouvernants : continuité, patrimoine, responsabilité

Plus fort reste
Sièges restants aux plus grands restes : favorise les petits partis

Plus forte moyenne
Voix ÷ (sièges + 1), siège par siège : favorise les grands partis

Pouvoir constituant dérivé
Révise la constitution : institué, conditionné, limité

Pouvoir constituant originaire
Établit la constitution : initial, inconditionné, souverain

Quotient électoral
Suffrages exprimés ÷ sièges à pourvoir

Révision en Côte d'Ivoire
Initiative du Président et des parlementaires ; Congrès puis référendum, ou deux tiers du Congrès (art. 177)

Scrutin majoritaire
Élu : le plus grand nombre de voix ; à un tour (relative) ou deux tours (absolue puis relative)

Sens formel / matériel
Texte de la Constitution / toutes les règles qui organisent le pouvoir

Souveraineté (Bodin, 1576)
Absolue, perpétuelle et indivisible ; compétence de la compétence

Territoire
Sol, sous-sol, espace maritime, espace aérien

Trois sens de l'expression
Un droit reconnu par la Constitution ; un ensemble de règles ; une discipline

Volonté générale
Volonté du peuple tourné vers l'intérêt commun, née de la communion des citoyens